

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Phần I

Thông Tin Về Tài Sản

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 522, tờ bản đồ số 134 tại số 350/33/32 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Đặc điểm tài sản đấu giá: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 670284, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS11180 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/06/2021:

✓ Thửa đất:

- Thửa đất số: 522 Tờ bản đồ số : 134
- Địa chỉ thửa đất : 350/33/32 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích : 62,8 m² (Bằng chữ : Sáu mươi hai phẩy tám mét vuông)
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài
- Nguồn gốc : Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

✓ Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
- Diện tích xây dựng : 59,6 m²
- Diện tích sàn : 298,6 m²
- Hình thức sở hữu : Sở hữu riêng
- Cấp (Hạng): Cấp 3
- Thời hạn sử dụng : -/-

Ghi chú :

- Giấy chứng nhận này được cấp đổi từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00031/1B QSDĐ/1307 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/06/1999 theo hồ sơ số 3290TS, với đặc điểm:

- Thửa đất cũ số: 191, tờ bản đồ cũ số 2, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Trước ngày mở phiên đấu giá, nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn và/hoặc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –



chi nhánh Chợ Lớn, Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

- Tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn. Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (*bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn*) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu hồ sơ tài sản đấu giá và tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn cung cấp.

2. **Giá khởi điểm: 8.555.580.000 đồng** (*Tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng*). Giá khởi điểm không bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản, các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

3. **Tên địa chỉ của Người có tài sản đấu giá và Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:**

3.1. Người có tài sản đấu giá: **NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚN.**

3.2. Địa chỉ: 132 – 134 - 136 - 138 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

3.3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: **CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP**

3.4. Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

4. **Nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý đối với tài sản đấu giá:**

4.1. **Nơi có tài sản đấu giá:** 350/33/32 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. **Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:** Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 670284, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS11180 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/06/2021.

5. **Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:**

5.1. Thời gian xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025.

5.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại nơi có tài sản.

6. **Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**

6.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025.

6.2. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: **600.000 đồng** (*Sáu trăm nghìn đồng*)/ 01 bộ hồ sơ.

6.3. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp, Địa chỉ: Số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

6.4. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

6.5. Cách thức đăng ký tham gia: Nộp trực tiếp tại địa điểm đăng ký tham gia đấu giá.

7. **Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:**

7.1. Tiền đặt trước (10% giá khởi điểm): **855.558.000 đồng** (Tám trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi tám nghìn đồng).

7.2. Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025.

7.3. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng phương thức chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất của Công ty Đấu Giá hợp danh Minh Pháp trong thời hạn nộp tiền đặt trước, thông tin chi tiết như sau :

Chủ tài khoản : Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp

Số tài khoản : 111002875439

Mở tại : Vietinbank chi nhánh 8 – TP Hồ Chí Minh

Nội dung : « Tên người đăng ký tham gia đấu giá » nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản Nhà đất 350/33/32 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Gò Vấp, TP.HCM.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

8.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 14/03/2025.

8.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Bước giá: Tối thiểu **50.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

Phần II

Cách Thức Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

1.1. Đối tượng tham gia đấu giá tài sản: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

1.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

1.3. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

2.1. Cá nhân, tổ chức liên hệ tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp – Số 151 Trần Huy liệu, phường 8, quận Phú Nhuận để mua hồ sơ và đăng ký. Đồng thời yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tài sản và quy định về đấu giá tài sản trong trường hợp thấy cần thiết.

2.2. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp đủ các hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại mục 6, mục 7 phần I Quy chế này.

2.3. Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước phải đóng trong thời hạn theo quy định nêu tại mục 6, mục 7 phần I Quy chế này.

3. Hồ sơ đăng ký:

3.1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân: Căn cước/Căn cước công dân (bản sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự phải có giấy ủy quyền, Căn cước/Căn cước công dân người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập phải có đầy đủ nội dung được ủy quyền và xác nhận theo quy định của pháp luật.

3.2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật.
- 01 bản sao y hoặc bản photo có mang bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh (trừ tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ... và một số tổ chức không có đăng ký kinh doanh do không thuộc đối tượng điều chỉnh của việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh).
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định.
- Giấy ủy quyền (do Người đại diện theo pháp luật ký tên) hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ, Căn cước/Căn cước công dân của người được ủy quyền (sao y).

4. Thủ tục tham gia đấu giá:

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ theo quy định tại mục 8.1 Phần I của Quy chế này và mang theo bản chính Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự phiên đấu giá).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá **không được** nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; hoặc nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

5. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người đăng ký:

5.1. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

5.2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.3. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.4. Người tham gia đấu giá được quyền rút lại hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Các trường hợp điều chỉnh hoặc xin rút lại tiền đặt trước sau thời hạn này sẽ không được giải quyết.

5.5. Trong trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được trừ vào giá trúng đấu giá; và ngược lại, nếu không mua được tài sản đấu giá,

khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời gian tối đa là 03 ngày (ba ngày) làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá và không tính lãi suất (phí chuyển tiền người nhận chịu).

5.6. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:
 - Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giã, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ 02 người trở lên đối với cùng 01 tài sản;
 - Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá với tài sản đó;
 - Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;
- d) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;
- d) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

5.7. Tiền đặt trước quy định tại mục 5.6 Phần II Quy chế này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

6. Một số điều cần lưu ý:

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Nội quy phòng đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

Phần III

Thực Hiện Đấu Giá

1. Tham gia đấu giá: Trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- 1.1. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- 1.2. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất bước giá;

1.3. Thời gian tối đa giữa các lần trả giá là **30 giây**;

1.4. Đầu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đầu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đầu giá khác tiếp tục trả giá;

1.5. Đầu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đầu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

2. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đầu giá:

2.1. Tại phiên đầu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đầu giá viên công bố người trúng đầu giá thì phiên đầu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia phiên đầu giá.

2.2. Sau khi đầu giá viên điều hành phiên đầu giá đã công bố người trúng đầu giá mà tại phiên đầu giá người này từ chối kết quả trúng đầu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đầu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đầu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đầu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đầu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đầu giá thì phiên đầu giá không thành.

3. Truất quyền tham gia đầu giá

3.1. Tại phiên đầu giá, Đầu giá viên điều hành phiên đầu giá có quyền truất quyền tham gia đầu giá của người tham gia phiên đầu giá nếu người tham gia đầu giá có các hành vi sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đầu giá, tham gia phiên đầu giá;
- Thông đồng, móc nối với đầu giá viên, tổ chức hành nghề đầu giá tài sản, người có tài sản đầu giá, người tham gia đầu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đầu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đầu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đầu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đầu giá viên, người tham gia đầu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đầu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đầu giá của người tham gia đầu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đầu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đầu giá của từ hai người tham gia đầu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đầu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đầu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đầu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đầu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đầu giá viên công bố người trúng đầu giá.

3.2. Người tham gia đầu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đầu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đầu giá

4.1. Người trúng đầu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

4.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

5. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp một người ở điều trên chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Phần IV

Thanh Toán Tiền, Giao Nhận Tài Sản Và Thủ Tục Pháp Lý Chuyển Quyền Trong Trường Hợp Đấu Giá Thành Công

1. Thời hạn thanh toán:

- Trong trường hợp xác định được người trúng đấu giá thì tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện việc giao kết và thực hiện đúng hợp đồng mua bán tài sản (tài sản đấu giá).
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ một số trường hợp theo Luật đấu giá năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024 quy định.
- Trong thời hạn **15 ngày** kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền mua tài sản trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước đã chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp).
- Quá thời hạn đã thỏa thuận, quy định mà người trúng đấu giá có bất kỳ một trong các hành vi sau thì xem như “từ chối mua tài sản”: không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không thanh toán đủ số tiền mua tài sản trúng đấu giá, không nhận tài sản, không thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo đúng quy định hoặc vi phạm nghĩa vụ khác của người trúng đấu giá, người mua tài sản đấu giá trong thời gian quy định. Khi đó, toàn bộ

số tiền đặt cọc (và số tiền thanh toán khác) thuộc về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn sau khi trừ đi thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phải thanh toán cho Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn và người trúng đấu giá tiến hành ký kết hợp đồng mua bán tài sản.

2. **Phương thức thanh toán:** người trúng đấu giá phải thanh toán đủ giá trị tài sản trúng đấu giá qua phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn (sau khi trừ tiền đặt trước đã nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp), thông tin chi tiết như sau:

Người thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn

Số tài khoản : 224420300

Tại : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn

3. **Giao nhận tài sản:**

- **Thời hạn bàn giao tài sản:** Trong vòng 30 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn tiến hành bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá kèm theo hồ sơ pháp lý tài sản. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn cam kết bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá theo đúng hiện trạng thực tế của tài sản.

- **Địa điểm bàn giao tài sản:** Tại nơi có tài sản.

- **Chi phí về việc giao nhận tài sản:** Các chi phí liên quan tới việc giao nhận tài sản như chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh ... (nếu có) do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả.

4. **Trách nhiệm tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác:**

Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện việc: kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản thay cho chủ cũ tài sản; kê khai và nộp lệ phí trước bạ, phí công chứng; đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Phần V

Phạm vi áp dụng

1. Quy chế cuộc đấu giá này chỉ áp dụng đối với phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 515/2024/HĐ-DVĐG ngày 12/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi lần thứ nhất ngày 19/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn và Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia đấu giá tài sản còn phải tuân thủ các quy định tại Nội quy phòng đấu giá, Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác liên quan.

TUQ. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ
CÔNG TY
ĐẤU GIÁ HỢP DANH
MINH PHÁP
QUẬN NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH
Lê Thị Hồng Phụng